REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

Dr. Luigi ARGAN — Presidente

Dr. Alfredo Matteo SACCO — Giudice

Dr. Mario CODERONI — Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 54217/2010 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , con l'Avv. BORRÉ LORENZO,

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 , con l'Avv. CERQUETTI EDDA,

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., unitamente all'Avv. FELLAH VIVIANA;

Controparte_3 , con l'Avv. MANCINI GIULIO,

PARTI CONVENUTE – ATTRICI IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: Controversie in materia di successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "*Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: a) accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita in data 30.5.2001, a rogito Notaio* *Persona_1* *, rep. 27106, racc. 7067, con cui il sig.* *Persona_2* *ha simulatamente venduto a* *Controparte_2* *la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Etna 2, distinto con il numero interno 13, composto di 8*

vani, distinto al catasto Urbano del Comune di Roma al foglio 271, part. 22, sub. 13, z.c. 3, cat. A/2, clas. 2 in partita 171245, nonché la nuda proprietà del box distinto con il numero int. 10, sito nel medesimo stabile condominiale, distinto al catasto Urbano del Comune di Roma al foglio 271, part. 22, sub. 508, z.c. 3, cat. C/6, clas. 1.7, di 16 mq, in partita 241446, accertando e dichiarando la reale natura di donazione dell'atto simulato; per l'effetto b): disporre, previa ove occorra dichiarazione di apertura della successione di Persona_2 *la collazione dei beni donati a quelli relitti e, in via principale, dichiarare che alla signora* Parte_1 *stante la morte della usufruttuaria* Controparte_4 *, spetta e va attribuita la proprietà di una quota pari a un quarto dell'intero asse ereditario (costituito dal relitto e dal donato) o, in subordine, accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attrice e disporre la riduzione della donazione dissimulata al fine di reintegrare la quota di riserva di legittima spettante all'attrice; c) in ulteriore subordine, ma senza recesso, dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita e collazionare, o in subordine ridurre, la donazione al fine di reintegrare la quota di riserva di legittima spettante all'attrice; d) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni elencati nella premessa dell'atto di citazione, ivi ricompresi l'appartamento e il box di via Etna 2 (o in caso di accertamento di simulazione solo relativa l'importo risultato donato, costituito dalla differenza tra il valore di mercato del compendio e quello eventualmente versato come prezzo), ripartendo -previo progetto di riparto predisposto dal Tribunale- tra ciascuna delle condividenti i beni spettanti; e) ordinare al Conservatore la trascrizione dell'emananda sentenza.; f) rigettare la domanda riconvenzionale di* Controparte_2 *con vittoria di spese, compensi e accessori di legge*"

Per parte convenuta Controparte_2 come da comparsa di costituzione e risposta e memoria 183 n. 1 c.p.c..

Per parte convenuta Controparte_3 *Premessa la documentata e accettata rinuncia della Sig.ra* Controparte_3 *agli atti, all'azione, al diritto e alle domande tutti – spiegati in via principale come subordinata, di simulazione assoluta come relativa, di collazione e/o di riduzione e comunque a qualunque domanda relativa ai beni in questione a qualunque titolo spiegata, con consenso alla cancellazione delle relative trascrizioni - inerenti le seguenti porzioni immobiliari site in Roma, via Etna n.2 Villino "A": appartamento al piano attico, distinto con il numero interno tredici (int.13), composto di sei camere, bagno, bagno di servizio, cucina, ingresso, ripostiglio, due terrazze a livello ed un balcone, confinante con distacco verso proprietà* Persona_3 *o suoi aventi causa, distacco verso via*

Brennero, appartamento int. 14, scala, distacco verso villino "B", salvo altri, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 271, particella 22, sub 13, zona cens. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 8, rendita catastale euro 1838,59; - box distinto con il numero dieci (n.10), confinante con locali n.9 e n.11, corridoio di accesso, via Brennero, salvo altri, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 271, particella 22, sub 508, zona cens. 3, categoria C/6, classe 7, consistenza mq16, rendita catastale euro 130,56.

Premesso, altresì, che la rinunciante Sig.ra *Controparte_3* *ha già disposto a favore della sorella convenuta* *Controparte_1* *a mezzo atto di compravendita, della propria quota indivisa dell'appartamento (con annesso giardino) in Roma, Via Monte Senario n.66, piano terra interno 4, distinto al catasto Urbano di Roma al foglio 270, particella 427, sub 9, cat A3, vani 4,5 - la stessa Sig.ra* *Controparte_3* *precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle sole domande di scioglimento della comunione ereditaria su tutti i beni residui, con ogni necessaria previa o successiva pronuncia, ove occorra come segue riportati, con ripartizione, previo progetto di riparto predisposto dal Tribunale, tra ciascuna delle condividenti dei beni medesimi ed attribuzione alla convenuta* *Controparte_3* *– stante la morte dell'usufruttuaria Sig.ra* *Controparte_4* *- della proprietà della quota di un quarto degli stessi:*

- negozio in Roma, Viale Ippocrate n.43, 43b e 45, costituito da locale commerciale al piano terra distinto al catasto Urbano di Roma al foglio 595, particelle 230 e 231, subb 501 e 502,

- terreno seminativo in Fiano Romano (Rm) distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 4, particelle 163, 169 e 170, classe 4, di complessivi ettari due. z c 3, cat C1, cl 4, mq 164 r c 6.835,20.

Per parte convenuta *Controparte_1* come da propri atti difensivi già depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

La presente controversia riguarda la successione del sig. *Persona_2* apertasi il 30.07.2002, al quale erano succedute quali eredi le quattro figlie, *CP_1* *Pt_1* , *CP_2* e *CP_3* , e la moglie *Controparte_4* il sig. *Persona_2* con testamento del 1993, aveva costituito la coniuge usufruttuaria dell'intero patrimonio, lasciando la nuda proprietà alle figlie, per la quota di un quarto ciascuna; deceduta anche la madre nel 2010, veniva meno l'usufrutto, con il consolidamento della piena proprietà del patrimonio in capo alle quattro figlie.

Il giudizio è stato introdotto dalla sig.ra *Parte_1* deducendo che, in data 30.05.2001, il padre aveva venduto alla figlia *CP_2* un immobile sito in Roma, Via Etna n. 2 (appartamento con annesso box), ma che quest'atto formale di compravendita in realtà dissimulava una donazione, dal momento che il prezzo non era mai stato corrisposto dalla simulata acquirente; ha chiesto, quindi, che, previo accertamento della simulazione, l'immobile stesso fosse soggetto a collazione, o, in subordine, che la donazione venisse ridotta per lesione della quota di legittima; ha poi chiesto – una volta disposta la predetta collazione – di procedersi alla divisione del patrimonio ereditario secondo le rispettive quote.

Si sono costituite le convenute *Controparte_3* e *Controparte_1* aderendo alle domande di parte attrice.

Si è costituita anche la convenuta *Controparte_2*, contestando le avverse domande, sostenendo che la compravendita non era simulata e che, al più, avrebbe dissimulato un negozio misto con donazione, determinato da causa remunerativa o di riconoscenza, per l'assistenza prestata in vita dalla figlia *CP_2* al padre; inoltre, ha rilevato come tale trasferimento aveva costituito attuazione della volontà già espressa nel testamento del 1993, ove il *de cuius* aveva lasciato alla figlia *CP_2* proprio l'immobile di Via Etna, disponendo la divisione tra le sorelle per un quarto ciascuna, ma soltanto del restante patrimonio.

In via riconvenzionale, ha dedotto che anche le altre coeredi avrebbero ricevuto donazioni in vita dal padre: *Parte_1* il trasferimento a titolo gratuito delle quote di una società, la *Org_1* *Controparte_5* oltre ad un assegno di L. 35.000.000, dato al marito *CP_6* ed utilizzato per estinguere un'ipoteca iscritta su un immobile intestato alla sig.ra *Parte_1* le altre due sorelle, *CP_3* ed *CP_1* avrebbe ricevuto aiuti per le loro necessità economiche.

La convenuta *Controparte_2* ha poi evidenziato che dovevano essere inclusi nell'asse ereditario anche altri beni mobili e, segnatamente, delle somme di denaro e titoli, già depositati su c/c e dossier presso la *Org_2*, per il controvalore di € 70.000,00, al momento del decesso; ha infine richiesto il rimborso delle spese da lei esclusivamente sostenute per la comunione ereditaria.

La causa è stata istruita tramite CTU estimativa degli immobili facenti parte del patrimonio ereditario; all'esito, veniva trattenuta una prima volta in decisione, ma poi rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU, che stimasse il valore dell'immobile compravenduto al momento dell'apertura della successione.

Espletato anche questo incombente istruttorio, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Diritto.

Rinuncia in corso di causa ad alcune domande da parte di *Controparte_3* *. Effetti.*

Nel corso del giudizio, con atto del 26.09.2014 (notificato il successivo 30.09.2014), una delle convenute, *Controparte_3* , ha dichiarato di rinunciare "agli atti, all'azione, al diritto e alle domande tutti" relativi all'immobile sito in Roma, Via Etna n. 2, Villino "A", dichiarando di voler proseguire nella sola domanda di scioglimento della comunione sugli altri beni ereditari (salvo l'immobile di Via Monte Senario, di cui si dirà oltre); tale rinuncia è stata accettata da *Controparte_2* .

Trattandosi di rinuncia fatta da una sola delle parti in giudizio, la stessa spiega effetti soltanto nei confronti di quest'ultima e della convenuta accettante e nei limiti di cui si dirà.

In particolare, la rinuncia non incide sulla necessità per il Tribunale di pronunciarsi in ordine alla domanda di simulazione dell'atto, che è stata avanzata dall'attrice *Parte_1* e dall'altra convenuta *Controparte_1* e che, ovviamente, avendo efficacia oggettiva, perché riguarda l'accertamento della natura negoziale dell'atto, non è preclusa dalla rinuncia operata da una sola delle richiedenti; nemmeno spiega effetti in ordine alla richiesta di conseguente collazione del bene donato, atteso che la collazione è un effetto automatico *ex lege*, tanto è vero che la giurisprudenza ha statuito che l'obbligo di collazione delle donazioni sorge automaticamente, senza necessità di specifica domanda e che quest'ultima (a differenza di quella diretta ad accertare che vi sia stata una donazione), non è soggetta a preclusioni processuali (Cass. sez. 2, n. 8510 del 6/04/2018 e n. 19833 del 23/07/2019); pertanto, nel caso di specie, ove accertata la donazione simulata dedotta in giudizio, seguirà automaticamente l'obbligo della convenuta donataria di collazionare l'immobile, a prescindere dalla rinuncia operata da una sola delle condividenti.

La rinuncia è pienamente efficace ed operativa, invece, per quanto riguarda la domanda (subordinata) di riduzione, atteso che questa azione è personale e riguarda la reintegra della singola quota di riserva spettante a ciascuna erede legittimaria; infine, per quanto riguarda gli effetti di tale rinuncia sulla divisione, gli stessi verranno esaminati nella successiva fase del giudizio, dovendosi procedere (come si vedrà meglio infra) alla rimessione della causa in istruttoria, proprio per la domanda di scioglimento della comunione.

Domanda di simulazione della compravendita del 30.05.2001.

La domanda principale di accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita in data 30.05.2001, quale donazione, è fondata e deve essere accolta.

La convenuta *Controparte_2*, invero, pur opponendosi formalmente alla domanda e negando che l'atto in questione dissimulasse una donazione in suo favore, non ha però mai contestato, in fatto, l'assunto di non aver versato il prezzo di acquisto della compravendita; né, tanto meno, ha offerto prove di tale pagamento.

Il che già costituisce un rilevante indice di simulazione della donazione, atteso che il pagamento del prezzo di acquisto del bene è elemento essenziale del contratto sinallagmatico di compravendita, in assenza del quale è lecito ritenere che la causa reale del negozio fosse quella di liberalità, tipica della donazione.

Un ulteriore elemento probatorio in tal senso è costituito dal fatto che all'atto di compravendita abbiano assistito due soggetti in qualità di testimoni; tale formalità, come noto, non è richiesta per la vendita, mentre è requisito essenziale di forma della donazione (ex artt. 48 e 50, L. 16 febbraio 1913, n. 89).

In secondo luogo, è la stessa convenuta a sostenere che il negozio in oggetto sia qualificabile come "un negozio misto con donazione", poiché effettuato dal padre in suo favore, con l'intento di ricompensarla dei servizi da lei resi ai genitori, per assistenza morale, materiale ed anche legale, dal momento che *Controparte_2* esercitando la professione di Avvocato, avrebbe curato tutti gli affari e le vicende legali (anche giudiziarie) dei genitori.

Ebbene, in primo luogo si osserva come, al fine di poter configurare un negozio misto, occorrerebbe che, accanto alla causa di liberalità propria della donazione, vi sia anche una seconda causa concomitante (tipicamente, quella di compravendita) e che, dunque, il prezzo di acquisto sia stato almeno in parte pagato, ovvero che il prezzo complessivo sia stato determinato in misura notevolmente inferiore rispetto al valore effettivo di mercato, configurandosi in tal caso la donazione nella misura della riduzione di prezzo accordata (cfr. Cass. sez. 2, n. 7681 del 19/03/2019; n. 10614 del 23/05/2016).

Nel caso di specie, come detto, il prezzo non è stato pagato del tutto e dunque il trasferimento dell'immobile è avvenuto a titolo completamente gratuito; la figura dedotta dalla convenuta appare allora, piuttosto, rientrare astrattamente nell'ambito della c.d. donazione remuneratoria di cui all'art. 770, primo comma, c.c., ovvero dell'attribuzione fatta "*per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione*".

Tuttavia, anche la donazione remunerativa è un atto di liberalità, parificato alla donazione ordinaria, sia quanto ai requisiti di forma, sia quanto alla disciplina sostanziale (con la sola

esclusione della sua revocabilità); e ciò in quanto anche tale atto si caratterizza per il prevalente spirito di liberalità, nel senso che il donante lo pone in essere in maniera spontanea e con volontà di arricchimento del beneficiario, nella consapevolezza di non esservi obbligato, anche solo in forza di un dovere morale o sociale (Cass. sez. 2, n. 10262 del 18/05/2016 e n. 19578 del 30/09/2016).

Per tali motivi, anche la donazione remuneratoria è soggetta sia a riduzione (Cass. sez. 2, n. 11873 dell'1/12/1993 e n. 20387 del 24/07/2008) sia a collazione.

L'art. 742 c.c., ultimo comma, infatti, esclude dalla collazione soltanto le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 c.c., ovvero la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi; liberalità che, infatti, è esclusa anche dall'applicazione della disciplina formale della donazione ordinaria.

La *ratio* di tale esclusione risiede nel fatto che una simile attribuzione patrimoniale non realizza un intento di liberalità pura, ma costituisce adempimento di un dovere dettato dagli usi sociali o dalla volontà di compensare le prestazioni rese dal donatario, essendo assimilabile all'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c..

Tuttavia, per poter configurare tale particolare figura negoziale è necessaria la ricorrenza di una serie di requisiti, che la ormai decennale elaborazione giurisprudenziale ha individuato nel rapporto di proporzionalità tra l'attribuzione e le condizioni economiche del donante, nel concreto accertamento dell'*animus solvendi* – a sua volta ravvisabile nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità – e, infine, nell'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari (così Cass. sez. 2, n. 16550 del 18/06/2008; in senso analogo n. 14091 del 11/06/2010 e n. 18280 del 19/09/2016).

Nel caso di specie non sono ravvisabili i suddetti requisiti, atteso che la convenuta non ha nemmeno provato di aver svolto i servizi in favore dei suoi genitori, e in particolare del padre.

Invero, quanto all'assistenza morale e materiale, la stessa è stata dedotta in maniera assolutamente generica, priva di riferimenti temporali e di indicazione di condotte specifiche e, a fronte della contestazione delle altre parti, non può dunque ritenersi provata.

Per quanto riguarda la asserita assistenza legale, anche in tal caso le allegazioni della parte sono alquanto generiche, essendosi la convenuta limitata a fare riferimento ad una procura generale alle liti rilasciata dal padre alla figlia quale avvocato (prodotta sub doc. 3), in forza della quale ella "*predispose atti e partecipò alle relative stipule*" (così, testualmente, nella comparsa di costituzione e risposta). È evidente che, a fronte di una deduzione così generica

e dell'assenza di qualsiasi ulteriore riscontro in ordine all'attività effettivamente svolta dalla convenuta in favore del padre, non possono ritenersi dimostrate prestazioni tali da giustificare l'attribuzione di un intero immobile, con l'intento di compensarle.

Soltanto con l'atto di costituzione di nuovo difensore, depositato quando erano ormai decorsi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta *Controparte_2* ha fornito una indicazione più precisa degli atti che ella avrebbe compiuto per conto del padre o in cui lo avrebbe assistito (assistenza legale in alcuni giudizi, pratica per l'indennità di accompagnamento e stipula di un contratto di locazione); si tratta, evidentemente – e come già correttamente rilevato nell'ordinanza istruttoria del GI dr. D'Avino in data 6.06.2014 – di deduzioni inammissibili in quanto tardive (e, comunque, anch'esse sfornite di supporto probatorio, sia in ordine al loro compimento, sia in ordine alla loro gratuità).

In ogni caso, mancherebbe sicuramente il richiamato requisito della proporzionalità tra le prestazioni rese e l'attribuzione patrimoniale ottenuta, considerato sia il prezzo di compravendita dichiarato (L. 301.000.000 per la sola nuda proprietà), sia il valore stimato dalla CTU per la piena proprietà, al momento dell'apertura della successione (avvenuta circa un anno dopo), in € 398.650,00.

Infine, risulta irrilevante la disposizione testamentaria contenuta nell'atto di ultima volontà del *de cuius* del 1993, in cui lo stesso immobile di Via Etna n. 2 veniva lasciato interamente (quanto alla nuda proprietà) alla figlia *Controparte_2* si tratta di disposizione non più efficace, nel momento in cui l'immobile venne trasferito con atto successivo, uscendo quindi dal patrimonio del testatore.

Anzi, a ben vedere, tale disposizione non farebbe altro che confermare, in via interpretativa e presuntiva, la volontà del sig. *Persona_2* di attribuire l'immobile alla figlia *CP_2*, gratuitamente e per spirito di liberalità, piuttosto che trasferirlo a titolo oneroso.

Conclusivamente, deve dichiararsi che l'atto di compravendita del 30.05.2001 avente ad oggetto l'immobile di Roma, Via Etna n. 2, costituito da appartamento e box auto, dissimuli, in realtà, una donazione fatta da *Persona_2* in favore di *Controparte_2*

Collazione o riduzione della donazione.

Una volta accertato che l'atto del 30.05.2001 dissimula una donazione in favore della sig.ra *Controparte_2*, ne consegue che la stessa è soggetta a collazione ex artt. 737 e ss. c.c..

Sul punto risulta ovviamente priva di fondamento in diritto la difesa della convenuta, secondo cui la donazione non potrebbe essere soggetta a collazione perché non lesiva della

quota di riserva, in quanto tale requisito è richiesto per il diverso istituto della riduzione della donazione.

A questo proposito, deve ovviamente ritenersi assorbita la domanda – proposta soltanto in via subordinata dall'attrice e dalle altre convenute (e peraltro rinunciata da *Controparte_3* – di riduzione della donazione per lesione della legittima.

Per quanto riguarda la concreta operatività della collazione, si ricorda che la scelta se attuarla mediante conferimento del bene in natura o per imputazione del suo valore spetta alla coerede donataria che è chiamata a conferire il bene (art. 746 c.c.); dal momento che, nel presente giudizio, non risulta esplicitata alcuna scelta in tal senso dalla convenuta *CP_2 [...]*, quest'ultima dovrà esprimersi sul punto nel corso della successiva fase del giudizio.

Domande riconvenzionali di *Controparte_2* .

In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto di accertare che anche le altre coeredi avrebbero ricevuto donazioni in vita dal padre, che sarebbero anch'esse soggette a collazione.

La domanda è infondata.

Sostiene la convenuta che la sorella *Parte_1* avrebbe ricevuto a titolo gratuito le quote di una società, la *Controparte_7* *Persona_2* richiamando, a sostegno di tale circostanza, l'allegato 5bis alla propria comparsa di costituzione e risposta; è sufficiente leggere tale atto, per rendersi conto che si tratta di una cessione di azienda operata – peraltro dietro pagamento di un prezzo e quindi non a titolo gratuito – dalla società semplice *Org_1* alla società *Org_1* e, dunque, si tratta di un negozio completamente diverso da quello che vorrebbe provare la convenuta.

Del pari indimostrata è la deduzione relativa all'assegno di L. 35.000.000 che il sig. *Per_2 [...]* avrebbe dato al sig. *CP_6* (marito di *Parte_1* , al fine di estinguere un'ipoteca iscritta su immobile intestato a *Pt_1* ; a prescindere dalla considerazione che, trattandosi in ipotesi di donazione fatta al coniuge del coerede, la stessa sarebbe sottratta alla collazione ex art. 739 c.c., si rileva come di tale attribuzione non vi sia alcuna prova; la convenuta ha infatti prodotto la copia di un assegno bancario di L. 35.000.000, sottoscritto nel 1997 dal *de cuius*, all'ordine di "me medesimo" (doc. 27 allegato alla memoria 183 n. 2 c.p.c.); il che dimostra soltanto che il sig. *CP_2* ha prelevato tale somma dal proprio conto corrente, senza che però vi sia alcun riscontro sulla destinazione di tale somma.

Per quanto riguarda le altre due sorelle, *CP_3* ed *CP_1* la convenuta ha dedotto, nella propria comparsa di costituzione, che le stesse "*vennero aiutate secondo le rispettive necessità economiche*"; tale deduzione, come appare evidente, è assolutamente generica e del

tutto inidonea a consentire anche solo di verificare e valutare l'esistenza di donazioni ricevute dalle altre coeredi.

Soltanto nella memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la convenuta *Controparte_2* indica in maniera più specifica alcune "donazioni" che avrebbero ricevuto le tre sorelle, producendo anche la relativa documentazione (doc. 22bis).

Oltre al fatto che si tratta, all'evidenza, di deduzioni inammissibili, in quanto nuove e fatte nella memoria destinata esclusivamente alle richieste istruttorie o alle repliche alle avverse deduzioni in fatto, in un momento in cui le c.d. preclusioni assertive sono già maturate, non può non rilevarsi come si tratti, comunque, di donazioni di modico valore (185.000 lire; 250 euro; 1.000 euro), per di più fatte in favore dei nipoti del *de cuius*, cioè dei figli delle coeredi, in quanto tali non soggette a collazione ai sensi del già richiamato art. 739 c.c..

Del pari inammissibili sono anche tutte le circostanze – anch'esse dedotte per la prima volta nella memoria 183 n. 1 ed in parte anche nella n. 2 – relative agli esborsi ed alle spese che il *de cuius* avrebbe sostenuto in relazione all'attività commerciale da lui esercitata, insieme alla figlia *Pt_1* , tramite la società *Org_1*

Tali deduzioni, peraltro, oltre che tardive, risultano anche inconferenti, considerato che non riguardano i rapporti diretti tra *de cuius* ed erede, ma una società – che è soggetto terzo – e non possono quindi in alcun modo configurare donazioni in favore della figlia, da poter assoggettare a collazione.

Domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.

La convenuta *Controparte_3* , nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha chiesto la condanna di *Controparte_2* al pagamento pro quota, di un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile di Via Monte Senario n. 66.

Tale domanda, costituendo un mutamento (in aggiunta) rispetto al *petitum* ed alla *causa petendi* delle domande svolte nell'atto introduttivo, è chiaramente inammissibile (e, peraltro, non è stata nemmeno più riproposta nelle conclusioni rassegnate, oltre a non essere stata istruita e provata).

Domanda di divisione. Individuazione dell'asse ereditario.

Passando alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, non vi è contestazione sull'individuazione dei beni facenti parte dell'asse caduto in successione, costituiti dagli immobili su cui è stata svolta la CTU estimativa da parte dell'Arch. *Per_4* (immobile in Roma, Via Monte Senario n. 66, negozio in Viale Ippocrate nn. 43, 43b e 45; terreno in Fiano Romano), oltre che dall'immobile oggetto di donazione, che dovrà essere collazionato.

Tuttavia, si deve rilevare una carenza di istruttoria, atteso che alla CTU è stato affidato l'incarico soltanto di stimare i beni ereditari, ma non anche di valutare la comoda divisibilità dei beni in natura e di predisporre un progetto divisionale; considerata la consistenza e l'entità del patrimonio da dividere e le quote spettanti a ciascuna coerede, si tratta di un'operazione che non può essere compiuta dal Tribunale senza l'ausilio del tecnico. Inoltre, per poter addivenire al definitivo scioglimento della comunione ereditaria, è necessario che le parti chiariscano se intendano procedere tramite una divisione in natura, tramite assegnazione di beni o tramite vendita del patrimonio (o di parte di esso); sul punto, non risulta manifestata alcuna volontà dalle parti nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda le somme ed i titoli depositati su conto corrente, per il controvalore di € 70.000,00, indicate dalla convenuta *Controparte_2* come beni mobili da ricomprendere nell'asse, si rileva come, sebbene le altre parti non abbiano mosso alcuna contestazione sul punto, tuttavia la stessa convenuta ha dato atto che tali somme sarebbero già state divise tra le coeredi in parti uguali, sicché non dovrebbero rientrare nell'asse da dividere; anche su questo punto le parti dovranno prendere posizione, per chiarire la sorte di tali beni mobili e consentire al Tribunale di valutare se debbano o meno essere ricompresi nella divisione.

Da ultimo, la convenuta *Controparte_2* ha rivendicato di aver sostenuto in via esclusiva spese nell'interesse della comunione, chiedendone il rimborso pro quota; anche tale deduzione non è stata contestata dalle altre parti ed è documentata dall'allegato 10 (modulo F24, attestante il pagamento, da parte della sola *Controparte_2* dell'imposta ipotecaria e catastale sull'immobile di Via Monte Senario n. 66, dopo il decesso del *de cuius*, per un totale di € 10.394,28). Di tali spese dovrà tenersi conto in sede di attuazione della divisione.

Per tutti questi motivi, è quindi necessario rimettere la causa in istruttoria, per svolgere un supplemento di CTU sulla divisibilità dei beni e sulla predisposizione del progetto divisionale.

Spese di lite.

Le spese sono rimesse alla sentenza definitiva, stante la natura non definitiva della presente sentenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando nella causa n. 54217/2010, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:

- dichiara che l'atto di compravendita in data 30.5.2001, a rogito Notaio *Persona_1*, Rep. 27106, Racc. 7067, tra *Persona_2* e *Controparte_2* avente ad oggetto la compravendita della nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Etna n. 2, interno 13, censito al catasto Urbano del Comune di Roma al foglio 271, part. 22, sub. 13, e del box, int. 10, censito al catasto Urbano del Comune di Roma al foglio 271, part. 22, sub. 508, è relativamente simulato e dissimula, in realtà, una donazione in favore di *Controparte_2*

- per l'effetto, dispone che la predetta donazione sia soggetta a collazione ex art. 737 c.c., in relazione alla successione ereditaria di *Persona_2*

- rigetta le domande riconvenzionali della convenuta *Controparte_2* di accertamento delle donazioni ricevute dalle altre coeredi;

- dichiara la parziale estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. tra *Controparte_3* e *Controparte_2*, in relazione alle domande di simulazione, collazione e riduzione relative all'immobile di Via Etna n. 2;

- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione svolta dalla convenuta *Controparte_3* nella memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c.;

- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria;

- spese rimesse alla sentenza definitiva.

Così deciso in Roma, in data 22/06/2021.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Dr. Mario Coderoni	Dr. Luigi ARGAN